

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к программам и сервисам компании ООО «Сибнефтекарт» (ООО «СНК»)

ЕСЛИ ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ, КОПИРУЕТЕ, УСТАНОВЛИВАЕТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ ООО «СНК» ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ СПОСОБОМ, ТО ЭТИМ САМЫМ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем является соглашением между вами (физическим или юридическим лицом) и ООО «СНК» (далее - Компания) и/или официальным партнером Компании по использованию программного обеспечения ООО «СНК» (далее - Программа).

1. Данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем (включая все дополнения и изменения к нему, поставляемые с Программой) является полным соглашением между вами и Компанией относительно Программы и услуг по ее поддержке (если они есть) и заменяет собой все предыдущие и текущие устные и письменные сообщения, предложения и заявления по Программе или любому другому вопросу, являющемуся предметом данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем.
2. Программа защищена законами и международными соглашениями об авторском праве и иных правах на интеллектуальную собственность. Компания оставляет за собой все права, которые не предоставлены вам явно данным Лицензионным соглашением с конечным пользователем.
3. Право собственности, авторские права и иные права на интеллектуальную собственность в отношении Программы принадлежат Компании и ее официальным партнерам. Данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем не предоставляет вам никаких прав на товарные знаки Компании.
4. Программа предназначена и предоставляется в качестве Программы специального назначения и использование его в других целях запрещается настоящим Лицензионным соглашением.
5. Программы предоставляются на условиях «как есть». Лицензиат использует её на основании собственного информированного выбора, с условием полного принятия на себя всех рисков и последствий, связанных с их использованием и с обработкой информации с помощью неё.
6. Компания гарантирует качество и надежность поставляемой Программы при использовании ее согласно назначения и без какой-либо доработки. В противном случае Компания снимает с себя ответственность за ущерб

- и неисправности, полученные в результате несогласованного использования Программы.
7. Вы соглашаетесь с тем, что никакая Программа не свободна от ошибок, и вам настоятельно рекомендуется:
 - а) перед установкой очередного релиза выполнять тестовые прогоны Программы;
 - б) регулярно создавать резервные копии своих данных и файлов.
 8. Гарантия не подразумевает материальную ответственность Компании и ее официальных партнеров за какие-либо убытки прямые или косвенные и/или ущерб (в том числе, убытки в связи недополученной коммерческой прибыли, прерыванием коммерческой и производственной деятельности, утратой деловой информации и иной имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Программы, ошибками в Программе, даже если Компания была уведомлена о возможном возникновении таких убытков и/или ущерба, а гарантирует их оперативное исправление.
 9. Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе Программы возник в результате неосторожности, неправильного обращения или применения.
 10. Компания гарантирует информационную поддержку данной Программы до момента истечения актуальности ее использования или прекращения действия договора на информационное сопровождение Программ.
 11. Действие гарантии Компании не ограничивается какой-либо территорией и не затрагивает предусмотренных законом прав, которые могут быть предоставлены вам вашим торговым посредником и/или официальным партнером Компании.
 12. Вы соглашаетесь с тем, что вышеуказанная гарантия является единственной имеющейся у вас гарантией в отношении Программы и любых услуг по ее технической поддержке.
 13. Программа содержит средства, разработанные для предотвращения ее нелегального использования. Вместе с Программой вам передается виртуальный (электронный) или аппаратный ключ защиты HASP.
 14. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением или Гражданским кодексом РФ, запрещается осуществлять в отношении Программы следующие действия:

а) изменять, декомпилировать Программу и ее архивной копии, а также дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью нарушение системы защиты Программы от несанкционированного использования и получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные программные продукты с использованием Программы;

б) осуществлять действия по обходу технических средств защиты, встроенных в Программу;

в) копировать или тиражировать Программу и документацию к ней, а также распространять незаконно полученные копии Программы, сведения о ее графической, логической и функциональной составляющей и документацию в коммерческих или некоммерческих целях.

15. Запрещается без разрешения Компании вносить изменения в Программу, а также осуществлять изменения (конфигурирование) коммерчески значимых параметров Программы.
16. Компания не несет ответственности за содержание, не относящихся к Компании веб-узлов или информации третьих лиц, за какие-либо ссылки, содержащиеся на веб-узлах третьих лиц, а также за изменения или обновления Программы, содержащихся на веб-узлах и в информации третьих лиц.
17. Документация, сопровождающая Программу, лицензирована только для внутреннего некоммерческого использования.
18. Если вы используете не Лицензионный экземпляр Программы, вы не имеете права получать последующие обновления.
19. Данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем распространяется на обновления, дополнения, добавляемые компоненты Программы, которые Компания может предоставить вам или сделать доступными после приобретения вами начального Лицензионного экземпляра Программы, если они не сопровождаются отдельными условиями.
20. Вы согласны с тем, что Компания и ее официальные партнеры могут собирать и использовать техническую информацию, полученную в ходе предоставления вам услуг по поддержке Программы, если такие услуги предоставляются. Компания обязуется использовать данную информацию исключительно для улучшения своей продукции или предоставления вам специально разработанных под ваши требования услуг и технологий, а также никогда не раскрывать эту информацию в форме, позволяющей установить вашу личность.
21. Компания может предоставлять вам услуги по технической поддержке Программы. Использование таких услуг регулируется правилами, описанными в документе «УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ООО «СНК»», размещенный на официальном сайте Компании, договором на информационное сопровождение Программ, руководстве пользователя, в интерактивной документации, на веб-странице поддержки пользователей Программы и в других материалах, предоставляемых Компанией.
22. Любые услуги по технической поддержке, предоставляемые Компанией будут в основном соответствовать описанию, содержащемуся в соответствующих письменных материалах, предоставляемых вам Компанией, и инженеры по технической поддержке Программы приложат

- все разумные усилия, проявят заботу и применяют профессиональные навыки для разрешения проблемных вопросов.
23. Использование любой Программы, предоставляемой вам Компанией как часть технической поддержки, регулируется данным Лицензионным соглашением с конечным пользователем, если не предоставляются отдельные условия.
 24. В той мере, в какой условия какой-либо политики или программы Компании в отношении служб поддержки противоречат условиям данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем, преимущественную силу имеют условия данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Если какое-либо из положений данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем становится ничтожным, недействительным, неисполнимым или незаконным, остальные положения остаются в силе.
 25. Лицензия предоставляется с правом передачи кому-либо (третьим лицам) и/или использования кем-либо (третьими лицам) при условии соблюдения Лицензиатом условий настоящего соглашения.
 26. Настоящее лицензионное соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.